进银基础设施基金借款合同

（适用于向目标公司股东提供借款）

合同号：进银基金（2022）闽005号

目 录

第一章　借款金额、用途及期限.....2
第二章　借款利率和利息计收.....3
第三章　借款的提取、发放和支付.....5
× 第四章　中间业务的办理.....9
第五章　陈述、保证和承诺.....9
第十六条　“甲方”陈述和保证如下：.....9
第六章 情势变更.....15
第七章　借款的偿还.....17
第八章　费用和补偿.....18
× 第九章　担保.....19
第十章　违约事件与处理.....20
第十一章　合同变更.....23
第十二章　抵销、转让和权利放弃.....23
第十三章　适用法律及争议解决.....24
第十四章　其它.....24
附件一　提款申请书格式.....30

本《进银基础设施基金借款合同（适用于向目标公司股东提供借款）》（合同号：进银基金（2022）闽005号 ）于 2022 年 9 月 22 日由下述三方签订：

出 借 人：进银基础设施基金有限公司（以下称“甲方”）
法定代表人：陈斌
注册 地址：北京市西城区复兴门内大街26、28、30号3层
邮政 编码：100031
电 话：010-83578283
基本开户行：中国进出口银行
账 号：10000030152

管理人授权机构：中国进出口银行 福建省 分行（以下称“乙方”）
负 责 人：许波
注册 地址：福建省福州市台江区江滨中大道350号中国进出口银行大厦第14层至22层
邮政 编码：350014
电 话：0591-88680988
传 真：0591-88680900

借 款 人：福建省港航建设发展有限公司（以下称“丙方”）
法定代表人：徐钢
注册 地址：福州市杨桥中路283号
邮政 编码：350025
电 话：0591-87583863
基本开户行：中国建设银行股份有限公司福建省分行
账 号：35001002406059998888

鉴于：

“丙方”作为莆田涵江港口建设发展有限公司（以下称“项目公司”）的股东，拥有“项目公司”的70.00%[1]的股权。为莆田兴化港区涵江作业区1-3号泊位项目（以下称“项目”），“甲方”拟向“丙方”提供借款，“乙方”作为“甲

[1] 应填写具体的持股比例。

方”全权委托的管理人授权的分支机构，负责本合同项下借款的发放、回收及与借款管理有关的一切事宜。

为明确各方的权利和义务，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，“甲方”、“乙方”和“丙方”三方经协商一致，特订立本合同。

本合同中凡标有“□”之处，选择的请打“√”，不选择的请打“×”。

第一章　借款金额、用途及期限

第一条　借款金额

“甲方”在本合同项下向“丙方”提供最高不超过如下金额的借款(以下称“借款”)：

RMB￥ 48，300，000.00 元

（（大写）人民币 肆仟捌佰叁拾万 元）

在本合同约定的“提款期间”（如有，定义见本合同第三条）和“借款”额度内，“丙方”可向“甲方”书面申请使用“借款”。

第二条　借款用途

本合同项下的“借款”应专项全部用于补充莆田兴化港区涵江作业区1-3号泊位项目的资本金缺口。“丙方”不得变更本合同项下“借款”用途，且不得将“借款”用于置换前期“项目”已投入资金。

第三条　借款期限及提款期间

本合同借款期限为 壹佰陆拾捌 （168）个月，自“借款”项下首次放款日起算，至最后还款日终止（以下称“借款期限”）。

√“丙方”可以申请提取本合同项下“借款”的期限（以下称“提款期间”）为自本合同生效之日起，至以下三个日期最早届至的一日终止的期限：

（1）自所有先决条件已经全部满足或尚未满足的先决条件已经被“甲方”

放弃之日起满 陆 （ 6 ）个公历月之日；或

（2）2022 年 12 月 31 日；或

（3）“借款”额度根据本合同之规定被全部提取或取消之日。

在“提款期间”终止后，“丙方”未申请提取的“借款”额度自动取消。

特别约定：

/

第二章 借款利率和利息计收

第四条

（1）本合同项下的“借款”适用如下利率（以下称“借款利率”）[2]：

√对于人民币“借款”，按×1 年期√5 年期以上[3]贷款市场报价利率（LPR）×加√减 1.3 %确定，每满×一个月×一季度×半年√一年确定一次。利率浮动日从“借款”发放日起计算，分笔拨付的以√首笔“借款”的发放日×分笔拨付“借款”的发放日为准，LPR 取值为首次放款日或浮动日的前 1 个工作日所适用的 LPR 值[4]，对日浮动[5]。浮动利率一经确定，浮动期内不得更改。浮动期满后，再按届时的相应档次 LPR 确定“借款”执行的下一浮动期利率。

×对于人民币“借款”，适用固定年利率百分之 / （ / %），相当于按×合同生效日×首次放款日的前 1 个工作日[6]所适用的×1 年期×5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）[7]×加×减 / %。

× /

（2）[8]**为便于“丙方”了解“借款”成本，本合同项下的“借款”的年化利率为 3 %（以下称“年化利率”）。**该“年化利率”的计算方法为：按内部收益率法（IRR）的单利方式计算，其中具体包含“借款利率”以及“甲方”应向“丙方”收取的与“借款”直接相关的费用成本（以下称“直接费用成本”）。

[2] 请选择适用的“借款利率”，并删除不适用的“借款利率”表述。
[3] 请选择适用的档次，并删除不适用的档次。
[4] 如首次放款日或利率浮动日的前 1 个工作日为 LPR 报价发布日的，则适用当日新发布的 LPR 值。
[5] 如浮动日为月末，则按月末的实际日确定。
[6] 如合同生效日或首次放款日的前 1 个工作日为 LPR 报价发布日的，则适用当日新发布的 LPR 值。
[7] 请选择适用的档次，并删除不适用的档次。
[8] 对于“年化利率条款”的具体使用与填写，各单位应按照行内相关要求办理。

其中，作为计算“年化利率”基础的“借款利率”值，如适用浮动利率的，则系以合同生效日的前1个工作日所适用的利率基准取值为基础而计算出的值；如适用固定利率的，则为固定年利率值。

其中，作为计算“年化利率”基础的“直接费用成本”具体包括___/___[9]，但不包括“甲方”无法预先计算的费用成本，如加收的罚息、复利，提前还款违约金等各类补偿/赔偿费用。

上述“年化利率”值仅为展示“借款”成本之用，不等同于“借款利率”值，亦不取代或者变更本合同项下关于“借款利率”及费用成本的其他约定。本合同项下关于利息（及罚息、复利）的计算仍以“借款利率”为基础进行。

第五条 本合同规定的利息从“丙方”实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算，计算基数为一年360天。

第六条 对于本合同项下的“借款”，按×月√季×半年结息，结息日为3月20日、6月20日、9月20日和12月20日[10]。付息日为结息日次日。“丙方”应在每个付息日按本合同规定向“甲方”支付利息。

每一笔提款的第一个结息期间自实际提款日开始，在该提款日后紧接的结息日终止；每一个结息期间（每一笔提款的第一个结息期间除外）应开始于前一个付息日，终止于之后紧接的结息日；如果最后到期日不是一个结息日，则“借款”在最后到期日所在利息期的利息应在最后到期日支付；如果任何一个付息日结束于一个非工作日，仍应在该非工作日付息。

第七条 “甲方”对本合同项下的所有逾期的人民币借款，从“借款”逾期之日起，在本合同约定的“借款利率”的基础上加收50%作为罚息利率，计收罚息，直至“丙方”全额清偿逾期“借款”本息之日止。

罚息利率随“借款利率”的调整而调整。如遇“借款利率”调整，分段计算罚息。

---

[9] 此处应依据行内制度规定填写计算借款“年化利率”时所包含的费用类型。

[10] 此处应填写具体日期，如：1月20日，2月20日……或3月20日，6月20日，9月20日，12月20日或6月20日，12月20日或12月20日等。

第八条 “甲方”对本合同项下所有挪用的人民币借款，从“借款”挪用之日起，在本合同约定的“借款利率”的基础上加收 100% 作为罚息利率，计收罚息，直至“丙方”全额清偿挪用“借款”本息之日止。

罚息利率随“借款利率”的调整而调整。如遇“借款利率”调整，分段计算罚息。

第九条 “丙方”应在“乙方”处开立基金专用账户（以下称“丙方基金专用账户”），专项用于本合同第二条约定的用途，本“借款”项下的资金划拨和本息偿还均通过该账户进行。“丙方”应在每个付息日将利息付至“丙方基金专用账户”。“丙方”在此授权“乙方”于付息日当日从“丙方基金专用账户”中扣划相应的利息金额。

第十条 对“丙方”借款本金未逾期时，对“丙方”应付而未付的利息，自结息日次日起，以本合同约定的“借款利率”按×月√季×半年在结息日或结息日的对日计收复利，按实际未按期支付的天数计算。

“丙方”借款本金发生逾期的，自逾期之日（含该日）起，对“丙方”应付而未付的利息和逾期罚息，以本合同第七条约定的逾期罚息利率按×月√季×半年在结息日或结息日的对日计收复利，按实际逾期天数计算。

“丙方”挪用“借款”的，自挪用之日（含该日）起，对“丙方”应付而未付的挪用罚息，以本合同第八条约定的挪用罚息利率按×月√季×半年在结息日或结息日的对日计收复利，按实际挪用天数计算。

如同一笔“借款”既存在逾期又存在挪用情况，则按挪用罚息利率计收复利。

第三章　借款的提取、发放和支付

第十一条 只有当“乙方”已书面通知“丙方”：（1）其已收到了形式和内容均令其满意的、证明或说明以下所有先决条件已满足的相关文件和资料，或

（2）就尚未满足的任何先决条件而言，其已放弃要求满足任何该等先决条件，“丙方”方可以申请提取本合同项下的“借款”：

1. 已经“丙方”和相关当事方有效签署的本合同、“担保文件”（如有）及“项目”项下的投资协议等文件；

2. “丙方”股东会或董事会或其他内部有权机构关于批准“丙方”签署和履行本合同以及相关“担保文件”（如有）的有效决议，以及对代表“丙方”签署和履行本合同以及相关“担保文件”（如有）的签字人的有效授权、有权签字人的签字样本；

3. “丙方”已经向“乙方”提交了“借款”和“项目”项下所必需的所有批准、许可、登记或备案等相关文件；

4. ×“丙方”具有符合我国法律、法规要求的__/____资格或资质的证明文件；

5. “丙方”已向“乙方”提交令“乙方”满意的：
   （1）“丙方”和相关“担保人”（如有）的基本情况介绍；
   （2）其最新的公司章程、符合国家有关要求的营业执照副本和批准证书（如适用）；
   （3）其最近三年（或成立以来）经“乙方”认可的审计机构审计的财务报告及本年近期财务报表及附注（如有）；
   （4）其他表明“丙方”和“担保人”（如有）资信和经营状况的资料；
   （5）√由“丙方”的法定代表人或授权委托人签发的说明“项目”建设进度情况、资本金投入情况的证明以及“乙方”要求的其他相关证明文件和资料；
   （6）“丙方”的控股股东或实际控制人基本情况介绍、符合国家有关要求的营业执照副本、公司章程、最近三年（或成立以来）经审计的财务报告；
   （7）×[11]有效的抵押物、质物权属证明；以及
   （8）×[12]由“乙方”认可的第三方评估机构出具的抵质押物的价

[11] 采取抵（质）押担保方式的情况下应适用。
[12] 抵押物、质物需提供外部价值评估报告的情形下适用。

值评估报告；

6. “乙方”认为必要的其他资料。

×[13]特别约定：

/

上述文件如为复印件，须经“丙方”的有权签字人签字或加盖“丙方”公章确认为真实、完整、有效的文件。

第十二条 “丙方”提取任何“借款”，还需满足下列条件：（1）“丙方”已按“乙方”的要求开立有关账户；×（2）本合同第九章规定的“担保文件”（如有）已生效，相关的登记或交付手续已履行，担保已有效成立。

特别约定：

/

第十三条 “丙方”每次提取“借款”资金（包括首次提款），还须进一步满足以下先决条件（包括但不限于）：

1. “乙方”（1）已收到第十一条中所列明的先决条件并对第十一条和第十二条项下的先决条件的履行情况表示满意，或（2）就未收到或不满意的任何先决条件而言，其已放弃要求递交或满足任何该等文件和先决条件；

2. “丙方”在本合同项下所作的全部陈述与保证在预计提款日依照当时存续的事实及情形在所有重要方面仍是真实和准确的，就如同该等陈述与保证是在该提款日作出的；

3. 没有已经发生或持续存在的本合同项下的任何违约事件；

4. 自本合同签订之日起，没有发生会或基于合理预期可能发生会对“丙方”产生重大不利影响的事件；

[13] 在项目受理阶段未取得的文件或资料，如按照我行制度或信贷审批要求在首次放款前应当提供的，请在此勾选并填写具体内容。

5. 该笔提款的发放不会导致“丙方”违反：

（1） 其章程；

（2） 其作为一方当事人的或对其有约束力的任何协议（包括本合同、“担保文件”（如有））；或

（3） 任何法律、法规和其他规范性文件；

6. √ 该笔提款已列入“丙方”向“乙方”提交的提款计划；

7. √该笔提款金额不少于人民币 壹仟万 元且应为人民币 壹佰万 元的整数倍；

8. “乙方”应在预计提款日前的第三（ 3）个工作日的 12 点（北京时间）之前已收到“丙方”发出的按照本合同附件一确定的格式填写的完整有效的提款申请书；

9. ×与该笔提款相对应的资金（如有）已经落实的证明；以及

10. “丙方”填写的完整有效的借款借据。

√除了前述第十一条、第十二条和第十三条的各项规定外，“乙方”仍有权对本合同条款和条件每年进行一次审查，并根据审查结果决定是否发放“丙方”尚未提取的“借款”额度。

第十四条 在满足了上述第十一条、第十二条和第十三条的规定及本合同其他条款和条件的情况下，“甲方”将在提款申请书中确定的提款日当日，根据提款申请书所确定的“借款”资金数额，以将“借款”资金转入“丙方基金专用账户”的方式进行放款。该等放款即构成“丙方”在本合同项下的债务。“丙方”应及时提供“借款”资金使用的有关记录和资料。

特别约定：

/

× 第四章　中间业务的办理

第十五条 “丙方”在此承诺：

1. 其相关的存款及中间业务（下称“中间业务”，包括但不限于国内外结算、结售汇、保函、金融衍生业务、现金管理业务、贸易融资业务等），均在“乙方”处或“乙方”指定的银行办理；

2. “丙方”在“乙方”或“乙方”指定的银行开立本外币结算账户作为中间业务专用账户；且

3. “丙方”向“乙方”出具中间业务承诺函。

第五章　陈述、保证和承诺

第十六条 “甲方”陈述和保证如下：

1. “甲方”是根据中国法律合法成立并有效存续的法人；

2. “甲方”为签署本合同所需的全部内部授权程序都已完成，签署本合同的是“甲方”的有权签字人；

3. “借款”资金是“甲方”合法拥有、可自主支配的资金。

第十七条 “乙方”陈述和保证如下：

1. “乙方”为签署本合同所需的全部内部授权程序都已完成，签署本合同的是“乙方”的有权签字人；

2. “乙方”承诺按照本合同约定履行勤勉尽职的义务。

第十八条 “丙方”陈述和保证如下：

1. “丙方”是一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司法人，具有独立法人资格，并享有充分的权力、授权及权利以其全部资产承担民事责任并从事经营活动。

2. “丙方”具有完全适当的资格与能力订立、提交、接收及履行本合同和其为一方的“担保文件”（如有）、与本合同和其为一方的“担保文件”（如有）相关的其他任何文件及进行本合同和其为一方的“担保文件”（如有）项下的交易，已采取所有必要的法人行为及其他的行动并取得必要的同意，以授权签署和履行本合同和其为一方的“担保文件”（如有）。本合同和其为一方的“担保文件”（如有）由“丙方”的法定代表人或其有权签字人有效签署。

3. “丙方”为签署本合同和其为一方的“担保文件”（如有）、进行本合同和其为一方的“担保文件”项下的交易所需的一切必要的政府部门以及任何其他方的批准、许可、同意、公证、登记、备案均已适当取得和完成，并且充分、合法、有效。

4. “丙方”一直依法从事经营活动，并未从事任何超出其经批准的经营范围的行为或因为违法经营活动而受到有关政府部门的处罚。

5. “丙方”已仔细阅读并完全理解和接受本合同的内容，“丙方”签署和履行本合同是自愿的，全部意思表示真实。

6. “项目”已按国家及地方规定完成必要的审批、核准或备案手续，“项目”所需的其他一切必要的政府部门以及任何其他方的批准、许可、同意、公证、登记、备案均已适当取得和完成，并且充分、合法、有效。

7. “丙方”签署本合同及履行其在本合同项下的义务并不违反下列事项：

（1）“丙方”的公司章程；

（2）“丙方”订立的任何其他协议；

（3）适用于“丙方”的任何法律、法规和其他规范性文件。

8. 本合同是合法有效的，对“丙方”构成合法、有效并具有法律约束力的义务，并可按本合同的有关条款予以强制执行。

9. “丙方”具备与“项目”相适应的经济实力和经营管理能力，经营管理、财务和资信状况良好，具备偿还“借款”本息的能力。

10. 目前没有发生，或就“丙方”所知，也不存在可能发生的“丙方”分立、合并、兼并、被兼并、重组、组建或改建为股份制公司等情况，以及以租赁、联营、托管等方式进行产权交易的情况。

11. 目前没有发生，或就“丙方”所知，也不存在未完结的或者可能发生的针对“丙方”或其资产的，对“丙方”的运营、业务或资产或“丙方”履行本合同项下任何义务有重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

12. √目前没有发生，或就“丙方”所知，也不存在未完结的或者可能发生的针对“项目”或“项目”资产的，对“项目”的进行有重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

13. “丙方”未违反适用于其或其资产的可能对其经营或财务状况或对其履行在本合同和“项目”项下义务的能力产生重大不利影响的任何法律、法规、判决、裁定、授权、协议或义务。

14. 目前没有发生，或就“丙方”所知，也不存在“丙方”主动进行的或由第三方针对“丙方”提起的清算或破产程序。

15. 除已经事先取得“乙方”书面同意、或在通常的商业活动中发生但已事先书面告知“乙方”的担保外，在“丙方”的财产、资产或收入的全部或任何部分上未设定担保。

16. “丙方”提供的经审计的财务报表是根据中华人民共和国法律、法

规及一贯使用的会计原则和准则编制的，真实恰当地反映了在该报表所述财务期间内“丙方”的财务状况和其经营状况，在该财务期间截止日，“丙方”并无未经披露或未在相关财务报表中予以记录的重大负债（实际的或或有的）或未实现或预期的任何损失，并且“丙方”的经营或财务状况自该报表之日起未出现严重的不利变化。

17. “丙方”向“乙方”提供的所有文件、资料、报表和凭证是准确、真实、完整和有效的，并且以复印件形式提供的文件均与原件相符。

18. “丙方”在此声明其已知晓和了解本合同中及履行本合同所涉及的“甲方”及“乙方”制定的规章制度及程序，并同意在履行本合同过程中遵守前述规章制度及程序。

19. “丙方”知晓并同意“甲方”对“乙方”的委托和授权，“丙方”有义务配合“甲方”及“乙方”对本合同项下“借款”的发放、回收、监督、管理所作出的一切行为。

20. “丙方”在此声明其上述陈述和保证中没有遗漏任何可能使上述任何陈述和保证成为不真实、准确或对“甲方”及“乙方”可能造成误导的事实或情形。

特别约定：

/

第十九条 “丙方”向“乙方”承诺，在本合同项下“借款”本金、利息及其他应付款项全部清偿前：

1. 每季度初 15 日之前向“乙方”提供上一季度的财务报表，每年 8 月 31 日之前向“乙方”提供上半年度的财务报表，每年 7 月 31 日之前向“乙方”提供经审计的上年度财务报表。

2. 及时、全面、准确地向“乙方”披露其关联方、重大关联交易及对外提供的担保情况等。
“关联方”，指在资金、经营、购销等方面，控制一方的，被一方控制的，以及两方共同控制第三方或共同受第三方控制的公司、企

业和其他经济实体。

“控制”是指对一方的经营、财务等事项的管理和决策拥有表决权和/或重大影响力。

“关联交易”指“丙方”与其“关联方”之间转移资产、权利和义务的任何形式之行为。

“重大关联交易”指交易金额大于 壹亿元人民币 的“关联交易”或交易金额占“丙方”净资产 50 %[14]以上的“关联交易”。

3. 尽最大努力促使“项目”按“项目”建设和运营进度计划进行。

4. 遵守相关的环保法律的规定，获得和保持所有相关法律要求的任何授权或许可。

5. 确保“项目公司”在“乙方”开立基金专用账户（以下称“项目公司基金专用账户”），专门用于归集“项目”项下资本金等款项，专款专用。本“借款”项下“项目公司基金专用账户”开立情况如下：

开户行：中国进出口银行福建省分行

账户号：10000032992

6. 同意并接受“乙方”对“丙方基金专用账户”以及其中资金使用情况的监督管理，并确保“项目公司”同意并接受“乙方”对“项目公司基金专用账户”以及其中资金使用情况的监督管理。“丙方”应根据“项目”的资本金实际需求指令“乙方”将“丙方基金专用账户”中的“借款”资金转入“项目公司基金专用账户”，确保“借款”资金专款专用。

7. 配合“乙方”对“借款”的相关检查。

8. 如发生下列各项所述的事件，“丙方”应及时通知“乙方”，并且一经“乙方”要求，即向其提供与该等事件有关的详细信息：

（1）与外商、港澳台商签订合资、合作合同；

（2）以房屋、机器设备等固定资产或商标、专利、专有技术、土地使用

[14] 经营单位可根据具体项目情况确定比例，一般为 10%。

权等无形资产入股或投资于股份有限公司或有限责任公司；

（3）以租赁、联营、托管等方式进行产权交易；

（4）任何涉及“丙方”或其重大经营性资产的诉讼、仲裁或行政程序；

（5）“丙方”财务状况恶化、停业、歇业、被宣告破产、解散、被吊销企业法人营业执照或被撤销；

（6）“项目”发生不可抗力、重大事故、中止、终止、放弃、被禁止继续建设和运营等情况；

（7）其他影响到“丙方”、“项目”和“担保人”（如有）的并且对“甲方”实现本合同项下的债权具有不利影响的事项。

9. “丙方”将以适当有效的方式保持“丙方”的财务状况和业务经营处于良好状态。未经“乙方”书面同意，“丙方”不得进行任何可能给其财务状况、经营状况或其它状况造成严重不利影响的资产处置行为（因日常经营所需的处置行为除外），不得订立或承担任何可能给其财务状况和经营状况造成严重不利影响的任何协议或义务，也不得在“丙方”全部或部分资产或收益上设置或允许在该等资产或收益上存在任何担保权益。“丙方”实质性增加债务应事前征得“乙方”同意。

10. 未经“乙方”事先书面同意，“丙方”不进行合并、分立、股权转让、对外投资、实质性增加债务融资、股份制改造或其他经营方式和产权结构的变更安排；如确因经营需要或国家政策、法律调整而进行任何上述活动的，“丙方”应事先取得“乙方”的同意，并对其在本合同项下的还款责任和义务作出令“乙方”满意的安排。

11. 未经“乙方”事先书面同意，“丙方”不得减少其注册资本或对其章程作出修改。

12. 未经“乙方”事先书面同意，“丙方”不得与其“关联方”进行“重大关联交易”和/或其他任何对于“丙方”偿债能力造成不利影响的交易。

13. “丙方”如在工商行政管理部门进行任何变更登记，应在变更后十（10）个工作日内通知“乙方”并将有关登记文件的副本送交“乙

方”。

14. 将向“乙方”提供“乙方”随时合理要求的财务或其它资料。

15. 如有未按期偿还本合同项下的“借款”本金、利息或其他应付款项的任何情形，则不得以任何形式向其股东分配股息或红利。

16. 一旦发生或可能发生本合同第十章中所述的任一违约事件，应在得知该事件发生或可能发生之后三（3）日内通知“乙方”，并对所发生的违约事件采取合理、及时的补救措施。

17. ×“丙方”应保持如下财务指标：____/____。

18. “借款”应专项用于补充“项目”资本金缺口，“丙方”不得改变本合同第二条约定的借款用途，并接受“乙方”对其借款用途的监督。

19. 未经“乙方”事先书面同意，“丙方”不得转让、出质或以任何其他方式处分其持有的“项目公司”的股权或在其上设置任何担保或权利负担，或稀释其在“项目公司”的持股比例。

20. “借款”资金支付后，“乙方”有权自行或委托第三方通过现场或非现场方式，检查本合同项下“借款”资金使用情况。“丙方”应按“乙方”要求向“乙方”提交“借款”资金使用的执行情况报告、相应使用凭证或相关资料。

特别约定：

/

第六章 情势变更

第二十条 在本合同生效后，因任何适用法律法规或其解释的颁布、实施或变更，及/或为了遵守中国人民银行、财政、金融监管机构或其他行政机关的要求，导致或将导致“甲方”或“乙方”履行本合同项下的义务（包括但不限于筹措资金、发放借款或维持任何借款余额）成为不合法或违反监管规定的，“甲方”

或“乙方”应当在知悉该等情况后尽快通知“丙方”，并说明导致该等不合法或违反监管规定的原因及依据。

在“丙方”收到上述通知后，“甲方”的放款义务和/或“乙方”的受托管理义务应当立即全部自动取消。“丙方”应当在收到“甲方”或“乙方”要求后十（10）个工作日内，向“甲方”提前偿还所有借款余额以及应计利息和费用。按照本条的规定取消放款义务及提前还款的，“甲方”和/或“乙方”不向“丙方”支付任何违约金或费用，“丙方”不向“甲方”支付任何提前还款违约金。

第二十一条 在本合同生效后，因任何适用法律法规或其解释的颁布、实施或变更，及/或为了遵守中国人民银行、财政、金融监管机构或其他行政机关的要求，“甲方”或“乙方”无法按合同约定放款或必须调整还款计划的，“丙方”同意“甲方”或“乙方”可自行决定是否放款以及放款的金额，或根据有关要求直接调整还款计划。“甲方”或“乙方”应将有关决定及时书面通知“丙方”，并说明有关情况，以便“丙方”尽快落实其他融资来源，或根据调整后的还款计划准备还款。“丙方”承诺不就“甲方”或“乙方”根据本条规定不予全部或部分放款的行为或者调整还款计划的行为提出任何异议，包括但不限于要求承担违约责任以及诉诸司法程序。

第二十二条 在本合同生效后，因任何适用法律法规或其解释的颁布、实施或变更，及/或为了遵守中国人民银行、财政、税务、金融监管或其他行政机关的要求，导致或将导致“甲方”或“乙方”因订立本合同或履行本合同项下的义务（包括但不限于筹措资金、发放借款或维持任何借款余额）而增加成本或发生额外成本，或者“甲方”或“乙方”按照本合同条款收到或应收的任何款项的金额减少，则“甲方”或“乙方”在知悉该等情况后，应当及时通知“丙方”，并说明增加成本的产生原因和计算依据。“丙方”在收到该通知后的十（10）个工作日内，应当根据“甲方”或“乙方”的要求，向“甲方”或“乙方”支付一笔金额等于该项增加成本的款项。

“丙方”和“甲方”或“乙方”将进一步协商避免发生成本增加的有关安排，包括提高“借款利率”、调整提款计划、变更还款计划等，三方并将就此另行签订补充协议。如果导致“甲方”或“乙方”成本增加的情况持续存在，则“丙方”有权在至少提前三十个工作日书面通知“甲方”或“乙方”的情况下，按照本合同第七章的规定提前偿还已经发放的全部借款。“甲方”或“乙方”在本合

同项下的放款义务自“丙方”发出该提前还款通知之日起取消。

第七章　借款的偿还

第二十三条　“丙方”应在本合同规定的“借款期限”内严格按还款计划以原币种偿还本合同项下的“借款”本金，还款计划如下（单位：万元）：

还款时间	还款金额	还款时间	还款金额
2025.3.23	160	2031.3.23	200
2025.9.23	160	2031.9.23	200
2026.3.23	200	2032.3.23	200
2026.9.23	200	2032.9.23	200
2027.3.23	200	2033.3.23	200
2027.9.23	200	2033.9.23	200
2028.3.23	200	2034.3.23	200
2028.9.23	200	2034.9.23	200
2029.3.23	200	2035.3.23	200
2029.9.23	200	2035.9.23	200
2030.3.23	200	2036.3.23	255
2030.9.23	200	2036.9.22	255

第二十四条　“丙方”应在每一个还款日之前，将当期应还本金金额支付至“丙方基金专用账户”。“丙方”在此授权“乙方”于还款日当日从“丙方基金专用账户”中扣划相应的本金金额。

第二十五条　×　“丙方”应就提前偿还的“借款”向“甲方”支付提前还款违约金。提前还款违约金的计算公式为：×提前还款违约金=提前还款金额×／%[15]×以提前还款金额为基数所计算的1个月“借款”利息。

第二十六条　提前还款日应为×还本日√“甲方”同意的日期。所有提前还款的金额应按与到期相反的顺序冲减本金。对于任何提前偿还的部分，“丙方”不得要求再次提用。

第二十七条　如“丙方”申请“借款”展期，至迟应在“借款”到期日前三

[15] 此处填写不超过1%。

十（30）个工作日向“乙方”提交借款展期的书面申请和有关材料（包括但不限于所有“担保人”（如有）同意“借款”展期的书面确认文件）。经“乙方”审核同意后，“乙方”将向“丙方”发出同意展期通知书。“丙方”应与“甲方”和“乙方”另行签署“借款”展期协议，并安排签署相关抵（质）押协议或补充协议等法律文本并办妥其他相关手续。

第二十八条 “丙方”在还款时应按“乙方”的要求填写汇款单据的有关内容（包括但不限于注明本合同的合同编号）。

第八章 费用和补偿

第二十九条 × “丙方”应就未提取的“借款”金额向“甲方”支付承诺费。该等承诺费应按应提未提的“借款”金额，以百分之___/___（___/___%）的年率进行计收，以一年三百六十(360)日为基础，以自本合同生效之日起(包括当日)至“提款期间”的最后一日止的实际天数进行计算，×每季度×每半年×每一年支付一次。

第三十条 “丙方”应在收到任何收费通知单后十（10）日内，向“甲方”及“乙方”支付或补偿“甲方”及“乙方”因本合同和其他“担保文件”（如有）或其中提及的任何其它文件的谈判、准备、打印和签署所合理发生的全部成本和支出（包括但不限于所有律师费）。如非因“甲方”及“乙方”的原因需对本合同和其他“担保文件”（如有）进行修改，“丙方”应向“甲方”及“乙方”补偿“甲方”及“乙方”就此作出评估、谈判或文件修改而产生的所有成本和费用（包括但不限于所有律师费）。

第三十一条 “丙方”应向“甲方”及“乙方”补偿其发生的因履行本合同而发生的所有损失、责任、损害、成本及费用。

第三十二条 “丙方”应在被要求后的三(3)个工作日内，向“甲方”或“乙方”支付因强制执行或保留本合同项下的任何权利而产生的全部成本和费用（包括但不限于所有律师费）。

第三十三条 “丙方”应在被要求后的三（3）个工作日内，补偿“甲方”或

“乙方”因以下原因而产生的任何成本或损失：

(1) 回复、评估和谈判“丙方”要求的对本合同作出的任何修改；

(2) 发生任何违约事件，或导致“甲方”或“乙方”合理认为构成违约的任何事件；

(3) “丙方”未能在到期日支付本合同项下到期的任何款项；

(4) “甲方”或“乙方”已根据“丙方”在提款申请书中的要求为一笔“借款”准备或安排资金，但由于“丙方”的原因而未能发放该笔借款；或

(5) “借款”（或其一部分）未能按照“丙方”发出的提前还款书面申请被提前偿还。

特别约定：

_____/_____

× 第九章 担保

第三十四条 本合同项下的“借款”采用如下担保方式：

× “甲方”接受的第三方保证人提供信用保证，该保证人与“甲方”和“乙方”另行签订《保证合同》，编号为_____/_____。

× “丙方”将其所拥有完全所有权的_____/_____抵押给“甲方”，“丙方”与“甲方”和“乙方”另行签订《_____/_____抵押合同》，编号为_____/_____。

× “丙方”将其所拥有完全所有权的_____/_____质押给“甲方”，“丙方”与“甲方”和“乙方”另行签订《_____/_____质押合同》，编号为_____/_____。

× “甲方”接受的第三方将其所拥有完全所有权的_____/_____抵押给“甲方”，该“担保人”与“甲方”和“乙方”另行签订《_____/_____抵押合同》，编号为_____/_____。

× “甲方”接受的第三方将其所拥有完全所有权的_____/_____质押给“甲方”，该“担保人”与“甲方”和“乙方”另行签订《_____/_____质

押合同》，编号为____/_____。

×　　____/_____。

×　　____/_____。

以上各份文件在本合同中称为“担保文件”，为本合同项下的“借款”提供担保的以上主体在本合同中统称为“担保人”。

第十章　违约事件与处理

第三十五条　以下任一事件均构成本合同项下的违约事件：

1. “丙方”未按本合同规定按期支付利息或归还本金或支付其他应付款项。

2. “丙方”未按本合同规定的用途使用“借款”或未按本合同约定方式支付“借款”资金。

3. “丙方”在本合同项下作出的陈述和保证被证明是不真实的或是具有误导性的。

4. “丙方”违反了在本合同中作出的承诺。

5. “项目”的建设和运营成为不合法或“丙方”被中止或禁止进行“项目”的建设和运营。

6. “项目”的建设和运营中止、终止或被放弃。

7. “项目”发生不可抗力或重大事故并且在十（10）天内该等状况并未解除或得到有效的补救。

8. “丙方”不能按期支付其他金融机构的到期利息或者归还到期借款或支付应付款项以及“丙方”在其为一方的其他合同项下严重违约。

9. “丙方”经营、财务状况严重恶化；×或“丙方”突破本合同约定的财务指标。

10. “丙方”存在或可能发生悬空或逃避银行债务的行为。

11. “丙方”被合并、分立或进行股权转让、对外投资、实质性增加债务融资及其他产权变动时，未能做出令“乙方”满意的偿还安排或债务重组。

12. “丙方”破产、被解散、关闭或被撤销。

13. “丙方”未将以下情况及时通知“乙方”：

(1) 其章程的任何修改及其经营活动的任何实质性变化；

(2) 其会计原则的重大修改；

(3) 其或其子公司或其集团主要成员的财务状况的任何重大变化（包括涉及并将会对“丙方”根据本合同履行其义务的能力构成严重不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序）。

14. “丙方”未按本合同的约定在“乙方”处办理所有相关的存款、结算和担保等业务。

15. “丙方”未按本合同的约定在“乙方”处开立账户，或者“项目”项下的资金往来未能通过这一账户办理并由“乙方”进行监控。

16. “丙方”违反了本合同的任何其他条款。

17. 在任何“担保文件”（如有）项下发生任何违约事件，且“乙方”合理认为该等违约事件对“甲方”债权的实现产生重大不利影响。

18. “担保人”（如有）或担保物（如有）发生危及、损害或可能危及、损害“甲方”权益的事件或情形×，且“丙方”未能在上述事件或情形发生后__/__（__/__）日内提供“甲方”满意的替代担保安排。

19. “项目”项下发生任何对“甲方”债权的实现产生严重不利影响的事件或情形。

20. 为确保本合同、“担保文件”（如有）的有效性和可执行性、或者各方各自义务的履行的有效性和可执行性、或者该等文件作为证据的可采性所需获得的任何政府部门或机构的任何许可、同意、批准、授权、备案或登记被撤销、未能获得或未被及时更新、或者不再充分有效。

21. “丙方”因环境和社会风险管理不善受到有关政府部门处罚，或受到公众和/或媒体的强烈质疑。

22. “丙方”未按照本合同约定向“甲方”或“乙方”就“关联方”、“关联交易”及对外提供担保情况履行披露和报告义务。

23. “丙方”进行“重大关联交易”未取得“甲方”或“乙方”的事先书面同意。

24. “丙方”利用“关联交易”逃避其在本合同项下债务。

25. 本合同相关账户内资金出现异常波动。

26. “甲方”或“乙方”合理认为属于“丙方”信用状况恶化、可能危及“甲方”债权的任何其他事件或情形。

27. “甲方”或“乙方”合理认为属于“丙方”违约的其他事件或情形。

第三十六条 上述违约事件是否发生，“乙方”有权作出判断并通知“丙方”。上述任何违约事件发生后，“乙方”有权采取以下任何一项或多项措施：

1. 要求“丙方”限期纠正；

2. 无需事先通知，随时调整或取消“丙方”尚未提取的“借款”额度、拒绝发放“借款”；

3. 宣布所有已借出的“借款”立即到期，并要求“丙方”立即偿还全部已贷出的“借款”本金、利息或其他应付款项；

4. 要求“丙方”追加或更换担保，包括保证人、抵押物、质物等；

5. 从“丙方”在“乙方”开立的任何币种的任何账户中直接扣划本合同项下“丙方”应付而未付的任何款项（包括但不限于“借款”本金和利息）；

6. 宣布实施或实现有关“借款”的任何担保项下的权利；

7. 行使法律法规及本合同赋予的任何其他权利。

第十一章 合同变更

第三十七条 本合同的任何条款的修改、补充必须以书面形式做出，并由“甲方”、“乙方”及“丙方”三方共同签署并加盖各自公章后，按约定条件生效。本合同的任何修改和补充均构成本合同不可分割的一部分。

第三十八条 如遇国家法律、法规的变化或司法原因导致本合同任何条款成为无效，本合同其他条款的有效性均不受影响。届时，三方当事人将密切合作，尽快修改本合同中有关条款。

第十二章 抵销、转让和权利放弃

第三十九条 “丙方”应根据本合同的规定全额支付其应当支付的款项，不得作出任何抵销、保留或反请求，并免于任何性质税项或费用的扣减或预提。如果根据任何法律的要求对“丙方”向“甲方”支付的任何款项扣减或预提任何税费，“丙方”应在任何款项扣减或预提任何税费的同时向“甲方”支付一笔额外款项，以确保“甲方”不受该等扣减或预提影响而立即全额收到本应收到的全部金额。“丙方”应立即将正式收据副本或其他证明交给“乙方”，以表明任何该等扣减或预提款项已向相关税务或其他主管机关支付。

第四十条 未经“甲方”或“乙方”书面同意，“丙方”不得将其在本合同项下的任何权利、义务转让给第三人。

第四十一条 无需事先征得“丙方”同意，“甲方”可将本合同项下的债权转让给任何第三方，并通知“丙方”。

第四十二条 “甲方”或“乙方”给予“丙方”履行本合同项下义务的任何宽容、宽限、优惠或延缓均不影响、损害或限制“甲方”或“乙方”依据本合同和法律、法规而享有的一切权益，并不视为“甲方”或“乙方”对本合同项下权利、权益的放弃，也不影响“丙方”在本合同项下任何义务的承担。

第十三章 适用法律及争议解决

第四十三条 本合同适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

第四十四条 在本合同履行期间，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，三方可协商解决。协商不能解决时，任何一方均可以依法向人民法院起诉。三方同意，因履行本合同发生的或与本合同有关的诉讼应在“乙方”住所地有管辖权的人民法院进行。

第十四章 其它

第四十五条 本合同附件一所列的提款申请书格式及三方共同确认的其它附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

借款借据等借款凭证为本合同的组成部分。本合同未记载，或者记载的内容，包括但不限于借款金额、借款期限、还款计划、“借款利率”、起息日等与借款借据等借款凭证记载不一致时，以借款借据等借款凭证的记载为准。

第四十六条 在上下文适用的情况下，本合同项下的任何当事人应包括他们各自的继任者和其所允许的受让人。

第四十七条 本合同各方就本合同中涉及的各类通知、要求以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达地址及法律后果约定如下：

1. 本合同各方互相发出与本合同有关的通知、要求，应以书面方式作出。与本合同有关的各类通知、要求等文件以及就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书，送达至√本合同首页列出的有关方的地址×如下地址：

“甲方”地址：/

“乙方”地址：/

“丙方”地址：/

其中，就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达包括在纠纷进入仲裁、民事诉讼程序（包括一审、二审、再审和执行程序）后的送达。

2. 本合同各方之间的文件往来，如以专人送递，在交付后即被视为送达；如以邮寄方式（邮政特快专递EMS或挂号信）发送的，在邮件寄出三(3)天后即被视为送达；如以电传或图文传真发送，在发送方终端收到确认信号后即被视为送达，但“丙方”发给“甲方”或“乙方”的文件，则需在“甲方”或“乙方”实际收到后方可视为送达。

3. 本合同任何一方如变更其地址，需及时通过书面（挂号信）的方式通知对方。在仲裁及民事诉讼程序时本合同任何一方地址变更时，应当在变更之后三(3)个工作日内向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。

本合同任何一方未按照前述方式履行通知义务，各方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因本合同任何一方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、任何一方或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

4. 与本合同有关的纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如合同任何一方应诉后直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书的，该确认地址与诉前确认的地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准。

第四十八条 根据《征信业管理条例》及国家相关法律法规，“丙方”确认知悉并理解本条款的内容及含义，在此不可撤销地书面同意并授权“乙方”（包括“乙方”的总行及总行的其他分支机构）查询、使用、采集、提供和报送“丙方”的相关信息，“乙方”有权进行如下具体操作：

1. 为及时了解“丙方”的信用状况，排除“丙方”存在违法、违规行为的情况，确保“甲方”、“乙方”与“丙方”在本合同项下的业务安全，根据国家相关规定通过金融信用信息基础数据库×和 / [16]查询并使用“丙方”的有关信息（以下简称为“借款人信息”）。

2. 按照国家相关规定采集三方签订的本合同及相关法律文件项下有关信息，以及“乙方”通过签订本合同及相关法律文件获得的与“丙方”有关的其他信息（以下简称为“乙方采集的征信信息”），提供给金融信用信息基础数据库×和 / [17]。

3. “乙方”按照国家法律、法规以及“乙方”关于业务档案管理制度的规定为内部存档之目的保存“借款人信息”和“乙方采集的征信信息”，保存时间不受限于本授权条款第 7 项之规定。

4. 根据适用的法律法规和监管要求，将“借款人信息”和“乙方采集的征信信息”提供给中国银行保险监督管理委员会等有关监管部门及有关司法、行政管理部门。

5. 出于提供金融服务的目的，在“乙方”内部共享“借款人信息”和“乙方采集的征信信息”，包括在“乙方”的总行及总行的其他分支机构之间共享。

---

[16] 此处指其他第三方征信机构。如适用，请在框内勾选，并在横线上填写该机构完整名称；如不适用，请在框内叉选，并在此处横线上划“/”。

[17] 适用于由我行作为客户征信信息提供方，第三方征信机构作为接收方的情形。如适用，请勾选；如不适用，请叉选。

6. 根据欠款催收、债权转让、金融服务外包等需要，将“借款人信息”和“乙方采集的征信信息”提供给有关的第三方机构。

7. 本授权自本合同签订之日起，至本合同项下所有业务结束之日止。

8. 由于“乙方”超出本条约定的授权范围查询、使用及提供“借款人信息”和“乙方采集的征信信息”所产生的相关法律责任应由“乙方”承担。

“丙方”在此确认并声明，“乙方”已经依法向“丙方”提示并解释了本授权条款，“乙方”已经“丙方”要求就本授权条款作出了充分的说明。“丙方”已经充分知悉和理解本授权条款的含义及相应的法律后果，并愿意承担本授权条款的法律后果。

第四十九条 本合同各方应当对另一方提供的任何注明为保密的信息负有保密义务，但是，该方有权进行以下任何一项披露：1）披露已为公众所知的该等信息(不包括由于该方违反本条而使公众所知的该等信息)；2）在任何诉讼或仲裁中披露该等信息；3）依照任何法律法规并在法律法规要求的范围内披露该等信息；4）依照其上市地证券交易所的上市交易规则披露该等信息；5）向任何政府、金融、税务或其他行政机关并在该等行政机关要求的范围内披露该等信息；6）向其董事、管理人员、员工或专业顾问(包括但不限于律师、审计师等)披露该等信息，前提是被披露方已经向该方承诺遵守本条的保密义务；7）经保密信息提供方同意后披露该等信息。

“甲方”和“乙方”可以向其关联机构或可能与其达成或已经达成与本合同有关的任何转让、参与或其他协议的任何人披露以下信息：1）本合同的复印件；2）“甲方”和“乙方”已经获得的关于“丙方”、本合同及或/本合同项下交易的任何信息。但是，被披露方必须在收到任何该等信息之前，向“甲方”和“乙方”承诺遵守本条的保密义务。

在遵守本条规定的前提下，“丙方”对本合同及相关担保文件的借款条件、合同条款和收付费标准应予严格保密，不得向第三方提供或披露。“丙方”违反本条规定的，构成本合同规定的违约事件，“甲方”和“乙方”有权采取各项违约救济措施，“丙方”并应赔偿“甲方”和“乙方”因此而遭受的全部损失。

本条所规定保密义务在本合同终止之后仍长期有效。

第五十条 特别约定：

“项目”提前收回投资，提前偿还基金（股东借款）。

第五十一条 本合同自“甲方”、“乙方”和“丙方”三方法定代表人或有权签字人签字并加盖公章后生效，至全部“借款”本息及本合同项下其他应付款项还清后终止。

第五十二条 本合同正本一式叁份，“甲方”、“乙方”和“丙方”三方各执一份。副本 / 份，× “担保人”× / 各执一份。

（以下无正文）

签字页

甲方：进银基础设施基金有限公司

（盖章）

法定代表人或有权签字人（签字）：_____

乙方：中国进出口银行福建省分行

（盖章）

负责人或有权签字人（签字）：_____

丙方：_____

（盖章）

法定代表人或有权签字人（签字）：_____

附件一　提款申请书格式

编号：_____

发件人：_____（“借款人”）

收件人：中国进出口银行_____分行

地点：_____

邮编：_____

敬启者：

关于：编号为_____的《进银基础设施基金借款合同（适用于向目标公司股东提供借款）》（以下称“借款合同”）

谨提及题述“借款”事宜，我们在此通知贵行，我公司拟于_____年_____月_____日提取：

RMB￥_____元（（大写）人民币_____元）；

本次提款的款项将专门用于“借款合同”中规定的用途。

请将上述提款的款项付至我公司在贵行开立的“丙方基金专用账户”（账户名称、账号）：

_____

_____

_____

_____

我公司在此确认，

(1)　“借款合同”中第五章中所作的陈述、保证和承诺截至本通知发出之日的事实情况仍是真实的且准确的。

(2)　我公司并未发生任何未被豁免的或未经补救的“借款合同”项下的违约事件，亦不会因此次提款而发生任何违约事件。

(3) 本次提款申请是不可撤销的。

申请人：_____
（盖章）

法定代表人或有权签字人（签字）：_____

_____年_____月_____日